

[3] 지역본부 사옥 하자검사 불철저

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사)에 따르면 계약담당직원은 하자담보책임 기간¹⁾ 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사(이하 '정기검사')하도록 되어 있고
 - 「기획재정부 계약예규」 공사계약일반조건 제35조(하자검사)에 따르면 하자담보책임기간이 만료될 때에는 하자담보책임기간 만료일부터 14일 이내에 최종 하자검사(이하 '최종검사')를 진행하도록 되어 있음²⁾
- 그런데, 충북지역본부에서 2014. 6. 25. 공공개발기획처(중전 공공개발총괄부)로부터 인수받아 관리하고 있는 충북지역본부 사옥의 하자검사 실시 여부를 점검한 결과
 - 2014. 10. 8. 개발금융부로부터 받은 '신축 사옥 하자보수 관리방안'³⁾에 따라 관련 법령에서 정한 정기검사와 최종검사를 실시하여야 함에도

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임기간)에서 정한 기간으로 공사의 종류별 구분에 따라 다르며, 대표적인 「건설산업기본법」에 따른 건설공사의 경우 「건설산업기본법 시행령」 제30조(하자담보책임기간) 및 별표4에 따라 건축 구조상 중요부분은 5년, 전문공사인 방수는 3년, 석공사는 2년, 미장공사 1년 등으로 구분됨

2) 전문적인 지식 또는 기술이 필요로 하는 등의 경우에는 전문기관에 의뢰하여 필요한 하자검사를 실시하여야 함

3) 「충북지역본부 신축사옥 준공서류 송부(개발금융부-7121, 2014. 10. 8.)」

- 전기공사의 경우 사옥을 인수받은 2014년 하반기부터 하자담보책임기간 만료일인 2015. 5. 26. 까지 실시해야 할 정기 검사(4회)와 최종검사(1회)를 한번도 실시하지 않는 등

△ [별표 2]와 같이 보증 공종별 연 2회 이상 실시하여야 할 정기검사 총 10회와 하자담보책임기간 만료일에 실시하여야 할 최종검사 4회를 한번도 실시하지 않은⁴⁾ 사실이 있음⁵⁾

【조치할 사항】

- ◇ 충북지역본부 본부장은 사옥에 대하여 하자검사 미실시 항목에 대해 검사 실시 등 적절한 조치를 하고, 사옥 관리 업무를 철저히 하도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.
(주의)

4) 이에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따른 검사자, 검사 일시 등 정보가 포함된 검사조서와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)에 따른 하자발생내용 및 처리사항 등 정보가 포함된 하자보수관리부를 작성하지 않은 사실이 있음

5) 이와 관련하여, 감사일 현재까지 충북지역본부에서 사옥을 관리하면서 사용자 입장에서 파악한 건물의 기능 이상이나 중대한 하자는 없었고, 회계 처리 내역 중 하자로 인해 지출한 비용(수선유지비)은 없는 것으로 확인됨

[별표 2]

충북지역본부 사옥 하자검사 미 실시 현황

구분	시공사	보증 분야	보증 년 한	보증기간	정기검사 실시여부 (상,하반기)						최종 검사 실시 여부		
					'14	'15	'16	'17	'18	'19			
미 실시 횟수 총 14회					1 (하)	2 (상하)	2 (상하)	2 (상하)	2 (상하)	1 (상)	4 (123 5년)		
1	“기재 생략”	전기공사	2년	2014. 5. 27. ~ 2016. 5. 26.	X	X	X	X	-	-	-	-	X
2		철근콘크리트	5년	2014. 6. 25. ~ 2019. 6. 24.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3		상수도매설, 방수, 지붕	3년	2014. 6. 25. ~ 2017. 6. 24.	X	X	X	X	X	-	-	-	X
4		토공, 조경, 조적, 석공, 철물, 포장 설비	2년	2014. 6. 25. ~ 2016. 6. 24.	X	X	X	X	-	-	-	-	X
5		실내의장, 미장, 타일, 도장, 창호, 건축물 조립, 기타토목	1년	2014. 6. 25. ~ 2015. 6. 24.	X	X	-	-	-	-	-	-	X
6		통신공사	2년	2014. 5. 27. ~ 2016. 5. 26.	X	X	X	X	-	-	-	-	X
7		소방공사	3년	2014. 6. 17. ~ 2017. 6. 16.	X	X	X	X	X	-	-	-	X
8		통신(관급)	1년	2014. 6. 29. ~ 2015. 6. 28.	X	X	-	-	-	-	-	-	X
9		금속제 창호(관급)	2년	2014. 6. 26. ~ 2016. 6. 25.	X	X	X	X	-	-	-	-	X
10		공기순환기 (관급)	2년	2014. 5. 28. ~ 2016. 5. 27.	X	X	X	X	-	-	-	-	X
11		EHP(관급)	2년	2014. 12. 1. ~ 2016. 11. 30.	X	X	X	X	-	-	-	-	X
12		화강석(관급)	1년	2014. 5. 26. ~ 2015. 5. 25.	X	X	-	-	-	-	-	-	X
13		승강기(관급)	3년	2014. 4. 25. ~ 2017. 4. 24.	X	X	X	X	X	-	-	-	X
14		조명기구(관급)	5년	2014. 3. 29. ~ 2019. 3. 28.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15		조명기구(관급)	1년	2014. 3. 29. ~ 2015. 3. 28.	X	X	-	-	-	-	-	-	X
16		조명기구(관급)	1년	2014. 3. 29. ~ 2015. 3. 28.	X	X	-	-	-	-	-	-	X